114年司法官律師考試 - 憲法（2301）

> 114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學 ▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

第1題（原第1題）

憲法本文及增修條文之下列何種規定，得導出我國有民主國之性質？

(A) 總統及立法院均由人民直接選舉產生
(B) 總統公布法律、發布命令，須經行政院院長之副署
(C) 國家重要事項須經行政院院會議決
(D) 國家權力劃分為五權，分設五院行使之

答案：(A)

第2題（原第2題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於憲法第 155 條：「人民之老弱殘廢，無力生活，……國家應予以適當之扶助與救濟」，下列敘述何者錯誤？

(A) 租稅優惠為國家得採取保障人民生存與生活之扶助措施之一
(B) 國家保障視障者之工作權屬特別重要公共利益
(C) 憲法特別著重弱勢者之保障，第155條即為例證之一
(D) 對身心障礙者優惠性差別待遇之合憲性，應採寬鬆之合理性審查

答案：(D)

第3題（原第3題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於政黨之敘述，下列何者錯誤？

(A) 政黨應服膺自由民主憲政秩序
(B) 政黨與其他團體受憲法保障與限制之程度無平等原則之適用
(C) 國家應致力於建立並確保複數政黨得以自由形成發展與公平參與選舉之法治環境
(D) 國家得對政黨之財產權加以更多限制或給予政黨補助金

答案：(B)

第4題（原第4題）

有關家庭暴力防治法中之保護令，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 涉及人身自由之限制，應以法律定之
(B) 法律已就人身之處置為明文規定者，得透過具體明確之授權，委由主管機關執行之
(C) 有關人身自由限制之決定，得由法院依法定程序以裁定為之
(D) 民事保護令並不涉及人身自由之限制

答案：(D)

第5題（原第5題）

下列何者非屬釋憲實務對於宗教自由保障之意旨？

(A) 宗教結社屬宗教自由之絕對保障
(B) 國家考試不得基於人民之特定信仰給與加分優待
(C) 國家不得基於人民之特定信仰為理由予以不利益
(D) 不許人民以宗教理由免除服兵役義務

答案：(A)

第6題（原第6題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於大學自治之敘述，下列何者錯誤？

(A) 為避免學術自由受國家不當干預，立法機關僅得在合理之範圍內對大學事務加以規範
(B) 大學為確保學位之授予具備一定之水準，得於合理及必要之範圍內，訂定有關取得學位之資格條件
(C) 審理大學學生提起行政爭訟事件，應本於維護大學自治之原則，對大學之專業判斷予以適度之尊重

(D) 大學法明定大學應設教務處、學生事務處、總務處之內部組織，限制大學之自主組織權而與保障大學自治之意旨相牴觸

答案：(D)

第7題（原第7題）

關於生命權保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 我國憲法對生命權之保障依據，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，應係憲法第 22 條其他自由權利的保障範圍
(B) 公民及政治權利國際公約規定，任何被判處死刑的人應有權請求赦免或減刑，但赦免法未有類似規定，使被判處死刑的人有權請求獲得赦免
(C) 法律規定不得對未滿18歲之人處以死刑，符合兒童權利公約之精神
(D) 公民及政治權利國際公約規定，未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑

答案：(A)

第8題（原第8題）

有關平等原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民無權主張不法之平等
(B) 行政機關依裁量基準而形成之慣例，發生間接對外效力，屬於平等原則之內涵
(C) 平等原則可以導出行政機關須受行政慣例之自我拘束
(D) 夜市攤販甲因逃漏營業稅而應予補稅，甲有權請求稅務機關要求其他夜市攤販補稅

答案：(D)

第9題（原第9題）

關於訴訟權保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 訴訟救濟由何種法院審理，為訴訟權保障之核心內容，非屬立法形成自由
(B) 受刑事有罪判決之被告，應有上訴救濟之機會，屬於訴訟權保障之核心內容
(C) 直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度係本於正當法律程序之原則
(D) 有權利即有救濟，權利受公權力侵害者，皆享有訴訟救濟之基本權

答案：(A)

第10題（原第10題）

計程車駕駛人觸犯法定之罪，經法院判決有期徒刑以上之刑，吊扣或廢止其執業登記，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，係對於何種自由之限制？

(A) 遷徙自由
(B) 職業選擇自由之主觀條件
(C) 職業選擇自由之客觀條件
(D) 職業自由之執行方式

答案：(B)

第11題（原第11題）

關於服兵役之義務，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲男因宗教信仰而不願使用武器，向主管機關申請獲准服替代役，故甲男因此免除服兵役之義務
(B) 中華民國男子依法有服兵役之義務，係立法者鑒於男女之生理上差異，所為之合理差別待遇
(C) 為防衛國家之安全，在實施徵兵制之國家，即規定人民有服兵役之義務
(D) 因有痼疾不堪服役者，得依法律規定免除服兵役之義務

答案：(A)

第12題（原第12題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，憲法第22條規定之基本權利，下列何者受絕對保障？

(A) 原住民之身分認同權
(B) 原住民依循文化傳承從事狩獵活動
(C) 個人自主控制其個人資料之資訊隱私權
(D) 人民內在精神活動之思想自由

答案：(D)

第13題（原第13題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於人民健康權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 國家對於健康權負有最低限度之保護義務
(B) 公務員之值勤與健康權無涉
(C) 旨在保障人民生理及心理機能之完整性，不受任意侵害
(D) 健康權為憲法第22條所保障之基本權利

答案：(B)

第14題（原第14題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，何者非屬憲法上之制度性保障？

(A) 學術自由
(B) 人身自由
(C) 地方自治
(D) 一般行動自由

答案：(D)

第15題（原第15題）

下列何者之任命無須經立法院同意？

(A) 行政院政務委員
(B) 審計長
(C) 考試委員
(D) 監察委員

答案：(A)

第16題（原第16題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，立法院若長期、消極不行使監察委員人事同意權，下列敘述何者正確？

(A) 此乃政治問題，非司法院大法官審查範圍
(B) 立法院於何時行使人事同意權，純屬國會自治事項，並不違憲
(C) 應許總統行使緊急處分權，先行任命監察委員，以免影響憲政體制之正常運行
(D) 如致監察院無從行使職權、發揮功能，憲政制度之完整遭受破壞，即為憲法所不許

答案：(D)

第17題（原第17題）

依憲法訴訟法規定，有關人民得聲請憲法法庭為宣告裁判違憲之程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 聲請書應記載確定終局裁判所適用之法規範或該裁判違憲之情形，及所涉憲法條文或憲法上權利
(B) 對於適用大法庭裁定見解之不利確定終局裁判，不得聲請裁判憲法審查
(C) 凡案件具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利所必要者，憲法法庭得受理之
(D) 聲請應於不利確定終局裁判送達後6個月之不變期間內為之

答案：(B)

第18題（原第18題）

關於審計長之敘述，下列何者正確？

(A) 審計長由監察院院長提名，經立法院同意任命之
(B) 審計長由總統提名，經監察院同意後任命之
(C) 審計長完成決算審核後，至遲應於3個月內向立法院提出審核報告
(D) 依職務性質，審計長不隨執政黨更迭而進退

答案：(D)

第19題（原第19題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何者並非憲法上法官？

(A) 司法院大法官
(B) 懲戒法院法官
(C) 智慧財產及商業法院法官
(D) 臺灣高雄地方檢察署檢察官

答案：(D)

第20題（原第20題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於地方自治受憲法制度性保障之敘述，下列何者錯誤？

(A) 省、縣、直轄市作為地方自治團體之資格，源自憲法本文之規定
(B) 在不侵犯核心領域之範圍內，法律對地方自治權予以限制，尚不違反制度性保障之意旨
(C) 本於制度性保障，縣及直轄市就其轄內之所有事物，享有自行規劃及決定之立法與執行權
(D) 為落實制度性保障意旨，縣及直轄市之自治權遭受監督機關侵害時，得循法律途徑救濟

答案：(C)
